

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אושר שקלים

פ/5430/25

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) (תיקון – חובת ייעוץ או שיווק פנסיוני בעת משיכת כספים שלא כדין), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה–2005¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) אחרי הגדרה "בעל רישיון" יבוא :

"בקשה למשיכת כספים" – לרבות פעולות שנועדו לבדיקת היתכנות משיכת כספים;

(2) אחרי ההגדרה "מוצר פנסיוני" יבוא :

"מס רווח הון" – כמשמעותו בסעיף 91 לפקודת מס הכנסה²;

2. תיקון סעיף 13 בסעיף 13 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (ב)(1)(ג) יבוא :
"13) הלקוח פנה לגוף מוסדי בבקשה למשיכת כספים החייבים בתשלום מס, שאינו מס רווח הון;"

3. הוספת סעיף 13א אחרי סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא :

"13א. גוף מוסדי יבצע עסקה למשיכת כספים החייבים בתשלום מס שאינו מס רווחי הון, במלואם או בחלקם (להלן – בקשה למשיכת כספים), בכפוף לכך שלבקשה למשיכת כספים תצורף בקשה חתומה בידי הלקוח ובידי בעל הרישיון הכוללת הצהרה לפיה הוסברו ללקוח על-ידי בעל רישיון השלכות החיוב במס בעקבות משיכת הכספים;"

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 918.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

דברי הסבר

מטרתם של כספים הנחשבים במסגרת מוצר פנסיוני לאפשר לחוסך להיערך לקראת גיל פרישה שאז יוצא אדם ממעגל העבודה ונסמך על החיסכון שצבר להמשך חייו. מעבר לכך, ייתכן ובמוצר הפנסיוני יכללו רכיבי ביטוח שמטרתם להגן על החוסך ומשפחתו מפני אירועים העלולים להתרחש בטרם הגיעו לגיל פרישה, דוגמת פטירה מוקדמת או נבצרות מהמשך עבודה לאור נכות שנגרמה לחוסך.

לאחרונה אנו עדים לתופעה לפיה חוסכים מבקשים לפדות כספים שנחסכו במוצר פנסיוני, אף אם נדרש מהם לשלם מס בגין פדיון הכספים, וזאת בשל עידוד משיכת הכספים על-ידי גורמים שונים.

לא בכדי בחר המחוקק לקבוע הוראות ברורות באשר לדרך משיכת כספים ממוצר פנסיוני, בשים לב למשיכה שלא כדין, זאת על מנת להתריע מפני החוסך בטרם יפעל לעשות כן, ומעבר לכך, להזכיר לחוסך כי היה זכאי להטבת מס בעת שהפקיד הכספים במסגרת המוצר הפנסיוני, הכל במטרה שיהיה בידיו לעשות שימוש בכספים אלו לקראת פרישתו ממעגל העבודה. ועדיין, ישנם חוסכים המבקשים מהגוף המוסדי לפדות את כספי החיסכון הפנסיוני שנצברו על שמם מבלי להבין את ההשלכות שבפעולה זו, לרבות תשלום המס הגבוה (ולעיתים גם קנס הנלווה לכך), בין שהדבר נעשה במעשה פזיזות רגעי או לאחר ששודלו לכך במזיד.

לפיכך, במטרה למנוע מצב בו החוסך אינו מודע להשלכות שבפעולת משיכה שלא כדין, מוצע לתקן את סעיף 13 לחוק כך שבקשה למשיכת כספים המופנית מהלקוח במישרין לגוף המוסדי לשם משיכת כספים החייבים במס, שאינו מס רווחי הון, יידרש לייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני; בנוסף, כצעד משלים לאמור, מוצע להוסיף לחוק את סעיף 13א ולקבוע כי גוף מוסדי יענה לבקשת לקוח למשיכת כספים החייבים במס, שאינו מס רווחי הון, במלואם או בחלקם, בכפוף לכך שלבקשה תצורף בקשה חתומה בידי הלקוח ובידי בעל הרישיון הכוללת הצהרה לפיה הוסברו ללקוח על-ידי בעל רישיון השלכות החיוב במס בעקבות משיכת הכספים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ז בטבת התשפ"ה (27.01.2025)